



Justiça Federal da 5ª Região

Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau e TRU

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0006273-97.1992.4.05.0000 em 15/09/2023 19:34:03 por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO  
Documento assinado por:

- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Consulte este documento em:  
<https://pje.trf5.jus.br/pjeconsulta/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>  
usando o código: **23082816225400000000005988985**  
ID do documento: **6052785**



**PROCESSO Nº: 0006273-97.1992.4.05.0000 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA**

**REQUERENTE:** MARCOS AURELIO BANDEIRA DA COSTA e outros

**ADVOGADO:** Francisco De Assis Costa Barros e outro

**REQUERIDO:** GUILHERME BARROS MAIA DO AMARAL e outro

**ADVOGADO:** Guilherme Barros Maia Do Amaral

**RELATORA:** Desembargadora Federal Germana de Oliveira Moraes - Pleno

**DECISÃO**

Trata-se de cumprimento de sentença instaurado pelos Espólios de Cleonice Marinho de Andrade e Virdiano Ferreira de Andrade em decorrência da extinção, com julgamento do mérito, pelo reconhecimento de decadência, da Ação Rescisória ajuizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, com condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios (ids. 4050000.3883798 e 4050000.38837968).

Em decisão proferida no id. 4050000.38837838, a Vice-Presidência desta Corte Regional esclareceu que o valor do depósito prévio efetuado pela UFRN deverá ser revertido em valor dos réus em partes iguais. Asseverou também que os honorários sucumbenciais, fixados originalmente em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), deverão ser divididos, *pro rata*, entre os advogados que atuaram no feito.

Certificou-se nos autos a relação completa dos réus da Ação Rescisória e seus respectivos procuradores constituídos (id. 4050000.38837838, p. 4/5).

Resta pendente, ainda, a localização da conta bancária na qual foi realizado o depósito prévio pela UFRN (id. 4050000.38837831).

**É o que importa relatar. Passo a decidir.**

**1. PROCEDA-SE** a adequação do cadastro de partes no Sistema PJe, com habilitação dos procuradores constituídos nos autos, conforme levantamento elaborado pela Secretaria (id. 4050000.38837838, p. 4/5). Os réus da Ação Rescisória (e seus respectivos procuradores) que não apresentaram requerimento de cumprimento de sentença devem ser cadastrados como terceiros interessados.

**2. NÃO CONHEÇO** da petição acostada pelos exequentes no id. 4050000.3883783, tendo em vista que não constitui meio processual adequado para impugnar a decisão da Vice-Presidência que determinou a divisão igualitária do valor do depósito prévio entre os réus da Ação Rescisória.

**3.** Tendo em vista que não consta dos autos resposta da Caixa Econômica Federal aos últimos ofícios encaminhados (id. 4050000.38837822, p. 2/3), **REITERE-SE** a solicitação à instituição financeira, nos termos da decisão de id. 4050000.38837822, p. 1, com indicação do prazo de **10 (dez) dias** para resposta.

Na oportunidade, **ADVIRTA-SE** o destinatário que novo descumprimento da ordem poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação ao responsável de multa de até vinte por cento do valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis (art. 77, §2º do CPC).

**4.** Juntadas as informações da Caixa Econômica Federal, **INTIMEM-SE** as partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

**5.** Tudo cumprido, retornem os autos conclusos.

Expedientes necessários.

LPL

